

시설종합관리 용역계약서

한국방송광고공사 광주지사(이하 "발주처" 또는 "갑"이라 한다)와 ____주식회사(이하 "계약상대자" 또는 "을"이라 한다)는 [한국방송광고공사 광주지사 사옥] 시설종합관리 용역의 제공 및 이행과 관련하여 필요한 제반 사항을 합의하고 본 계약을 체결한다.

제 1 장 공통사항

제 1 조 (목적)

이 계약은 발주처(갑)가 [한국방송광고공사 광주지사 사옥] 시설을 효율적으로 관리하기 위하여 계약상대자(을)에게 시설종합관리 용역을 위탁하고, 을이 갑에게 해당 용역 서비스를 제공함에 있어 필요한 사항과 양 당사자의 권리와 의무를 정하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 (용역 대상물 및 범위)

① **용역 대상물**: 이 계약에 따른 시설종합관리 용역의 대상 시설물은 계약기간 중 신규 설치된 시설물을 포함하여 아래에 명시된 시설물 전체로 한다.

- 1. 시설물: 한국방송광고공사 광주지사 사옥 및 부대시설 일체
- 2. 소재지 및 건물명: 광주광역시 ○○구 ○○동 ○번지, 한국방송광고공사 광주지사 사옥
- 3. 규모: 지하 [1]층 ~ 지상 [7]층 (대지면적 m^2 , 건물 연면적 m^2)

② **용역 범위**: 을이 이 계약에 따라 수행하여야 할 시설종합관리 용역의 범위는 다음 각 호와 같으며, 구체적인 세부 업무 내용은 별첨 "과업지시서"에 따른다.

1. **시설물 관리**: 전기, 통신, 냉난방, 기계, 급·배수, 소방·방재 등 건물 시설물의 유지관리 업무
2. **시설물 경비**: 건물 경비 및 보안 관리 (안내 및 주차관리 포함) 업무
3. **청소 및 위생관리**: 건물 청소, 방역 및 조경 관리 업무
4. **기타**: 갑이 시설 관리상 필요하다고 판단하여 을에게 요청하는 사항 (경미하거나 부수적인 추가 요청 사항에 대해서 을은 별도의 대가 없이 이를 이행하여야 한다.)

제 3 조 (계약기간)

이 계약의 기간은 [2011. 3. 1]부터 [2011. 12. 31]까지로 한다. 단, 계약 만료일 2개월 전까지 당사자 일방이 서면으로 갱신 거절 의사를 통지하지 않는 한, 본

계약은 동일한 조건으로 **매 1 년씩 자동 연장**되는 것으로 한다. 자동연장기간에는 별도의 제한이 없으며, 한쪽 당사자가 서면으로 계약 종료 의사를 통보하기 전까지 본 계약은 동일 조건으로 계속 유효하다. 을은 자동연장에 따른 계약 이행을 거부하거나 연장된 계약 조건에 대해 이의를 주장할 수 없다.

제 4 조 (근로자의 배치 등)

① 을은 본 용역 이행에 필요한 소요인원을 총 **[8]명**으로 산정하여 근로자 **근무배치계획서**를 수립한 후 사전에 갑의 승인을 받아 그에 따라 근로자를 배치·관리하여야 한다. 근무배치계획은 용역 개시 전에 제출해야 하며, 배치된 인원을 교체하거나 변경하는 경우에도 동일하게 사전에 갑에게 서면으로 제출하고 승인을 받아야 한다.

② 을은 근로자의 인력관리 조직표와 인사 관련 서류(주민등록등본, 이력서, 신원보증서, 자격증 사본 등)를 비치하고, 갑이 요청하는 경우 지체 없이 이를 제출하여야 한다. 갑은 필요 시 언제든지 을에게 해당 서류의 제출을 요구할 수 있으며, 을은 특별한 사유 없이 이에 즉시 응하여야 한다.

③ 갑은 을의 근로자 배치가 부적절하거나 보완이 필요하다고 판단되는 경우, 을에게 근로자의 증원·감원 또는 배치 변경을 서면으로 요구할 수 있으며 **을은 정당한 사유를 들어 이를 거부하지 못하고 즉시 요구에 응해야 한다.**

④ 을이 본 계약의 이행을 위하여 신규로 근로자를 채용하거나 투입할 때에는 신원이 명확하고 건강한 자(필요한 경우 남자는 병역을 필하였거나 면제된 자)를 선발하여야 하며, 반드시 사전에 갑과 협의하여 승인을 받은 후 해당 근로자를 투입하여야 한다.

⑤ 을은 투입된 근로자 중 결원이 발생한 경우 즉시 갑에게 서면 통보하고 지체 없이 적합한 인력으로 보충하여야 한다. 업무 공백이 발생하지 않도록 필요한 경우 **임시 대행자 지정 등 조치를 취해야 하며**, 정당한 사유 없이 공백이 지속될 경우 갑은 이에 따른 피해에 대해 손해배상을 청구하거나 필요 시 대체 인력을 직접 투입할 수 있고, 그 비용을 을에게 청구하거나 미지급 용역료에서 공제할 수 있다.

⑥ 다음 각 호의 경우는 결원으로 보지 아니하며, 이 경우 을은 용역 업무 수행에 지장이 없도록 적절히 조치하여야 한다.

- 1. 예비군훈련 및 민방위훈련 등 법령에 따른 소집으로 일시적으로 부재한 경우

- 2. 법정 필수교육 또는 훈련 소집으로 근로자가 일시적으로 부재한 경우
- 3. 근로기준법에 따른 유급휴일 또는 정당한 휴가로 인한 부재
- 4. 산업재해보상보험법 등에 따른 요양으로 인한 병가자의 부재
- 5. 국경일 및 법정 공휴일에 따른 휴무
- 6. 그 밖에 법령 또는 갑의 승인 하에 인정된 사유로 발생한 일시 부재

제 5 조 (근로자의 자격 등)

① 을은 본 용역을 수행함에 있어 관련 분야에 필요한 자격과 경험을 갖춘 근로자를 배치하여야 한다. 구체적인 업무 분야별 근로자의 세부 자격요건은 별첨 과업지시서에 정한 바에 따른다.

② 갑은 을의 근로자 중에서 본 용역 수행에 부적격하거나 부적절하다고 판단되는 자가 있을 경우, 그 사유를 서면으로 통보하고 교체 등의 조치를 요구할 수 있으며 **을은 특별한 사정이 없는 한 즉시 해당 근로자를 교체하여야 한다.** 을은 해당 요구를 정당한 이유 없이 거부할 수 없으며, 교체 요구를 받은 경우 합리적인 기간 내에 대체 인력을 투입하여야 한다.

제 6 조 (근로자의 고용계약 등)

① 을은 본 용역 수행과 관련하여 필요한 근로자를 **자기 책임 하에 직접 고용**하며 지휘·감독하여야 하고, 해당 근로자와 체결한 근로계약의 불이행 및 노동관계 법령 준수 위반에 대한 모든 법적 책임을 부담한다.

② 을은 근로자의 신규 채용 또는 해고 등 고용에 관한 모든 사항에서 사용자로서의 의무를 성실히 이행하고, 그와 관련하여 발생하는 모든 법적·행정적 책임을 전적으로 부담한다. 근로자의 임금, 복리후생, 사회보험료 납부, 퇴직금 적립 등 제반 사항을 을의 비용과 책임으로 처리하여야 하며, 이를 태만히 하여 발생한 문제로 인해 갑에게 피해가 발생하면 을은 이를 배상하여야 한다.

③ 을은 근로자를 고용함에 있어 최저임금법 등 관련 법령이 정한 **최저임금 이상**을 지급하여야 하며, 어떠한 경우에도 법정 최저임금에 미달하는 임금으로 근로계약을 체결할 수 없다.

④ 을은 갑의 사업장 내에서 근무하는 근로자에게 계약이나 과업지시서에서 정한 임금 및 복리후생비 등을 정당한 사유 없이 감액하여 지급해서는 안 된다. 근로자와

약정된 임금을 부당하게 삭감하거나 임금 지급을 지연하는 등 노동관계 법령을 위반하는 행위를 할 경우 그에 따른 모든 민·형사상 책임은 을에게 있다.

⑤ **을은 본 계약과 관련하여 자신의 근로자가 제기하는 모든 청구와 분쟁에 단독으로 대응하여 처리하여야 하며**, 만일 을의 근로자가 근로조건, 산재 등과 관련하여 갑이나 그 관계기관을 상대로 어떠한 법적 청구나 분쟁을 제기하는 경우, **을은 자신의 비용으로 이를 해결하고 갑을 면책시켜야 한다.** 또한, 이로 인해 갑이 부담하거나 선지급한 금액이 있을 때 을은 즉시 갑이 입은 손해를 배상하여야 한다.

제 7 조 (성실 이행 및 협조 의무)

① 을은 본 용역을 수행함에 있어 관련 법령 및 행정규칙, 그리고 갑이 정한 제반 건물 관리 규정을 준수하여야 한다. 또한 계약 조건과 과업지시서에 따라 **자체적으로 업무 수행 계획을 수립·시행**하여야 하며, 갑의 요구가 있는 경우 이를 사전에 협의하고 승인을 얻어야 한다. (※ 을은 법령 준수로 인해 추가 비용이 발생하더라도 이를 이유로 갑에게 대가를 요구할 수 없다.)

② 을은 소속 근로자에 대하여 직무 수행에 필요한 지도·감독을 철저히 하고, 서비스 정신 함양을 위한 친절 교육 및 직무 관련 전문 교육훈련을 충분히 실시하여야 한다. 이를 통해 투입 인력의 업무 능력을 높이고, **선량한 관리자로서의 주의 의무**를 다하여 성실하게 용역 업무를 수행하여야 한다. 교육훈련에 소요되는 비용은 모두 을의 부담으로 한다.

③ 을은 시설관리와 관련하여 갑이 시행하는 지시나 감독 사항을 준수하고, 용역 대상물인 건물의 기능이 **24 시간, 연중무휴로 중단 없이 유지**되도록 필요한 인력을 배치하고 조치를 취하여야 한다. 건물 주요 설비의 운영이 공휴일을 포함하여 중단됨이 없이 계속될 수 있도록 교대근무 등을 통하여 상시 관리하여야 하며, 혹시라도 설비의 기능 중단이나 장애가 발생한 경우 즉시 복구 조치를 취해야 한다.

④ 이 계약 체결 후 용역 업무 수행과 관련된 법령이나 정부 지침이 제정·개정·변경된 경우 을은 이를 준수하여야 하며, 변경으로 인한 추가 의무도 성실히 이행하여야 한다. (법령 준수로 인한 비용 증가 등도 을이 부담한다.)

⑤ 을은 갑의 사전 동의를 얻어 용역 근로자의 복장을 정할 수 있다. 건물 내 근무 시 모든 근로자는 승인된 **통일된 제복**을 착용하도록 하여 용역 수행자로서의 품위를 유지하고 방문객 등과 명확히 구별되도록 하여야 한다.

⑥ 갑은 필요하다고 판단할 때 용역 대가 산정이나 용역 수행 내용과 관련한 자료 제출, 관계자 면담 또는 회의를 요청할 수 있고, 을은 정당한 이유 없이 이를 거부하지 말고 성실히 응하여야 한다. 만약 을이 갑의 합리적인 정보 요청이나 면담 요구 등에 응하지 않을 경우, 갑은 그로 인해 필요하다고 인정되는 시정명령, 계약상 불이익 조치 또는 계약 해지 등의 조치를 취할 수 있다.

⑦ 갑은 본 용역 업무 수행을 위하여 **건물 내 일부 공간(사무실, 창고 등)을 을에게 제공할 수 있다.** 제공 여부와 제공 범위는 갑의 재량에 따른다. (※ 원 계약에서는 제공하도록 명시되었으나, 본 조항에서는 갑의 판단에 따라 제공 가능함을 규정함.) 을은 제공받은 공간을 용역 수행 목적 외의 용도로 사용해서는 안 되며, 계약 종료 시 원상 반환하여야 한다.

제 8 조 (근무계획 및 보고)

① 을은 용역 업무 분야별로 **일일, 주간, 월간 근무계획표**를 작성하여 사전에 갑의 승인을 받은 후 그 계획에 따라 업무를 수행하여야 한다. 근무계획에는 투입 인원, 근무 시간, 주요 업무 내용 등이 포함되어야 하며, 갑은 필요시 계획을 보완하거나 수정하도록 지시할 수 있다.

② 을은 각 업무 분야별로 **근무보고서**를 작성하여, 일보는 익일 오전 9 시까지, 주보는 매주 월요일 오전 10 시까지, 월보는 익월 3 일까지 갑이 지정한 부서에 제출하여야 한다. 보고 내용에는 당일/당주/당월 수행된 주요 작업, 특이사항, 사고 발생 여부 및 조치 내역 등이 포함되어야 한다.

③ 근무보고서의 서식은 을이 미리 작성하여 갑의 사전 승인을 받아 사용한다. 갑은 언제든지 을에게 용역 업무 수행 상황에 대한 추가 보고나 관련 자료 제출을 요구할 수 있으며, 을은 이에 성실히 응하여야 한다.

④ 을은 갑의 요구에 따라 휴일근무를 실시한 경우 업무 공백을 최소화할 수 있는 범위 내에서 대체휴무를 실시할 수 있다. 대체휴무를 실시한 경우 그 실시 일자와 대상자를 별도로 문서에 기록하여 보관하여야 하고, 갑의 요청 시 제출하여야 한다.

⑤ **을이 상기 규정된 기한 내에 근무계획 수립 또는 보고 의무를 이행하지 아니할 경우,** 갑은 그로 인한 업무 차질이나 정보 부족에 대해 시정지시를 내릴 수 있으며, 필요 시 용역료의 일부를 감액하거나 지급을 유예할 수 있다. 또한 을의 반복적인 보고 의무 불이행은 계약 해지 사유가 될 수 있다.

제 9 조 (시설관리 장비 등의 비치)

① 을은 이 계약 체결일 현재 건물 및 시설 관리에 사용되는 장비 명세서를 작성하여 갑에게 제출하여야 한다. 계약 기간 중 장비 명세서에 변경이 필요한 경우, **사전에 갑의 서면 승인을 얻어** 명세서를 변경하여야 한다. 이 경우 장비의 평가 및 감가상각비 등의 기준은 갑이 정하는 바에 따르며, **추가 또는 교체되는 장비의 구입·설치 비용은 원칙적으로 을의 부담으로 한다.** 갑의 승인 없이 기존 장비를 임의로 반출·교체한 경우 그로 인한 모든 비용과 손해는 을이 부담한다.

② 을은 본 용역 착수와 동시에 근로자의 근무 수칙 및 각종 설비 운용을 위한 지침서를 해당 분야별로 2 부씩 작성하여, 1 부는 갑에게 제출하고 1 부는 현장에 비치하여야 한다. 지침서에는 설비별 운전 방법, 점검 요령, 비상시 조치사항 등이 포함되어야 한다. 지침서를 제출·비치하지 않아 발생하는 문제에 대해서는 을이 책임을 진다.

제 10 조 (용역료 및 지급)

① 본 계약에 따른 **연간 용역 대가(용역료)**는 을이 용역을 수행함에 있어 발생할 모든 비용(근로자 인건비, 제수당, 퇴직적립금 등의 노무비와 복리후생비, 4 대 보험료, 세금 및 각종 부담금 등 일체의 비용)을 포괄하여 산정된 금액이다. 을은 정해진 용역료 외에 어떠한 추가 비용이나 경비도 별도로 청구할 수 없다.

② 최초 계약연도의 연간 용역료는 금 __원 (부가가치세 포함)으로 한다. 차년도 이후의 연간 용역료는 갑의 예산 범위 내에서 **당해연도 노임단가 변동률 및 계약 시 낙찰률** 등을 적용하여 산정하며, 구체적인 산정 방식은 갑의 내부기준에 따른다. (산정 결과에 대해 을은 이의를 제기하지 않는다.)

③ 갑은 을에게 연간 용역료를 12 개월 기준으로 매월 균등 분할하여 지급하며, 월 중 일부 기간에 대한 용역 제공이 있는 경우 해당 월용역료를 일할 계산하여 정산한다. 을이 월 중순에 용역을 제공한 경우에도 일할 계산된 금액만을 청구할 수 있다.

④ 을은 매월 말일 기준으로 산정된 해당 월의 용역료(일할 정산된 용역료 포함)에 대하여, 그 전달 말까지 갑이 지정한 담당 부서에 **청구서를 제출**하여야 한다. 갑은 을의 청구에 특별한 하자가 없을 경우 청구를 받은 날로부터 당월 말일까지 해당

용역료를 을에게 지급한다. 을이 청구서를 기한 내 제출하지 않을 경우 그 지급이 지연될 수 있으며, 갑은 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않는다.

⑤ 갑이 계약상 용역료 지급 기한까지 용역료를 지급하지 못하더라도, 을은 본 용역의 수행을 계속 유지하여야 하며 이를 이유로 용역 제공을 중단하거나 계약을 해지할 수 없다. 갑의 용역료 지급 지연에 대해서는 상법 등 관련 법령이 정하는 범위 내에서 지연이자만을 청구할 수 있으며, **갑이 고의 또는 중대한 과실이 없는 한** 추가적인 손해배상 책임을 부담하지 않는다.

제 11 조 (용역료의 조정)

① 갑은 을이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사유를 발생시킨 경우 **월간 용역료의 일부를 감액**할 수 있다. 감액 방식은 아래 각 호에 정한 바에 따른다.

1. 용역 업무가 일시 중단된 경우: 총 투입 근로자의 당월 총 근로시간 대비 업무 중단 시간의 비율만큼 월간 용역료에서 감액한다.

2. 근로자별 월 평균 결원율이 3%를 초과하거나 **갑의 사전 승인 없이** 근로자가 근무지를 이탈한 경우: 해당 근로자의 결근 시간을 총 근로시간 대비 비율로 환산하여 그 비율만큼 월간 용역료에서 감액한다.

② 이 계약 체결 후 건물 입주자 수의 변동 등으로 용역 범위가 증감하여 **을의 장비 또는 투입 인력의 증감이 필요한 경우**, 쌍방 합의하에 용역료를 조정할 수 있다. 이 때 용역 인원의 증감에 따른 노무비 증감분 등은 관련 지침에 따라 반영한다.

③ 이 계약 체결 이후 **을이 계약 내용을 위반**하였거나 용역료가 적정 금액보다 과다하게 계상된 것이 밝혀지거나, 감사기관 등으로부터 용역료 산정이 과다하다는 지적을 받은 경우, 갑은 해당 용역료를 감액하거나 이미 지급된 금액을 환수하거나 정산 조치할 수 있으며, **을은 이에 대해 추후 어떠한 이의도 제기하지 않고 그 조정에 따라야 한다.**

제 12 조 (관리점검 및 보고)

① 을은 **시설종합 관리계획**을 수립하고 관리 책임자를 지정하여 **일일 점검**을 실시하고, 그 결과를 문서로 작성하여 정기적으로 갑에게 제출하여야 한다. 점검 결과 설비 이상이나 안전에 위해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우 즉시 필요한 조치를 취하고 그 결과를 지체 없이 갑에게 서면 통보한다. (을이 이상을 인지하고도 조치를 지연하거나 보고를 누락한 경우 그로 인한 모든 책임은 을에게 있다.)

② **긴급 상황** 또는 예측할 수 없는 사태로 건물 내 시설에 대한 응급 조치가 필요한 경우, **을은 자신의 책임 하에 지체 없이 모든 필요한 조치를 취하여야 하며**, 조치 후 그 결과를 즉시 갑에게 통보한다. 갑은 필요 시 추가 지시를 내릴 수 있고, 을은 이에 따라 추가 조치를 실시하여야 한다.

제 13 조 (용역 이행점검)

① 갑은 본 용역의 이행 상황 점검을 갑 소속 담당 부서 또는 지정한 제 3 자에게 위임하여 수행할 수 있다. 이 경우 을은 정당한 사유 없이 이를 거부하지 않고 협조하여야 한다.

② 갑은 필요 시 **을의 용역 이행 전반에 대하여 수시로 점검할 수 있으며**, 을은 이에 성실히 응하여야 한다. 점검에는 문서 검사, 현장 확인, 관계자 면담 등이 포함될 수 있다.

③ 갑은 상기 점검 결과에 따라 **시정 지시, 경고, 포상 또는 계약상 불이익 조치 요구** 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 을은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. 갑의 시정 지시에 을이 불응하거나 동일한 위반 사항이 반복될 경우 갑은 별도의 통보 없이 본 계약을 해지하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

제 14 조 (금지사항)

을 및 을의 소속 근로자는 건물 내에서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 입주자로부터 접수된 고장·수리 등의 신고를 정당한 이유 없이 지연 처리하거나 방치하여 건물 입주자의 업무에 지장이나 불편을 초래하는 행위
2. 갑의 사전 허가 없이 건물 내 출입금지 구역에 출입하는 행위
3. 근무 시간 중 음주나 근무 태만, 풍기 문란 등 근무 기강을 해치는 행위
4. 건물 내에서 습득한 문서나 물품을 갑에게 신고하지 않고 개인이 보관하거나 반출하는 행위
5. 근무 중 불필요하게 소란을 피우거나 갑이 지정한 규정된 복장을 착용하지 않아 품위를 손상하는 행위
6. 직무상 필요할 때를 제외하고 건물 내 설비 현황을 외부에 누설하는 행위
7. 행사 진행을 방해하거나 기타 갑이 서면으로 금지하는 행위
8. 그 밖에 **법령이나 갑의 건물 관리 지침에 위배되는 행위**

을 또는 소속 근로자가 상기 금지사항을 위반하여 손해가 발생한 경우, 을은 그에 대한 모든 책임을 지며 발생한 손해를 배상하여야 한다. 갑은 금지행위 발생 시 시정을 요구할 수 있으며, 을이 시정 요구를 받고도 즉시 시정하지 아니하는 경우 계약 해지 등의 조치를 취할 수 있다.

제 15 조 (비밀유지)

① 을은 계약 기간 중은 물론 계약 종료 후에도 이 계약을 통해 알게 된 **모든 정보, 기술, 지식, 자료 등 기밀 정보**를 철저히 보호하여야 하며, 갑의 사전 서면 동의 없이 이를 제 3자에게 누설하거나 본 용역 이외의 목적에 사용해서는 아니 된다. 을은 소속 근로자에게도 동일한 비밀유지 의무를 부과하고 이를 준수하도록 관리하여야 한다.

② 이 계약이 종료된 후 갑이 기밀 정보의 반환 또는 파기를 요청하는 경우, 을은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다. **을이 본 조를 위반하여 비밀정보를 누설하거나 무단 사용한 경우**, 갑은 즉시 계약을 해지할 수 있으며 을은 그로 인하여 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다. 아울러 을은 해당 위반 행위 1 건당 금 _____원의 위약벌을 갑에게 지급하기로 한다. 이 약정된 위약벌은 갑의 손해배상 청구와 별도로 부과될 수 있다.

제 16 조 (계약이행보증금)

① 을은 이 계약 체결일에 본 계약의 이행을 담보하기 위하여 **총 연간 용역료의 100분의 20에 해당하는 금액**을 계약이행보증보험으로 가입하고 그 보험증권을 갑에게 교부하여야 한다. 또는 갑이 사전에 승인하는 동등한 조건의 보증서류를 제출할 수 있다. 계약기간이 연장되는 경우, 을은 **기존 계약이행보증의 유효기간을 연장된 계약기간 종료 시점까지 동일하게 연장**하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 갑은 계약을 해지하거나 남은 용역료 지급을 보류할 수 있다.

② **을이 정당한 사유 없이 계약상 의무를 이행하지 아니하거나 위반한 때에는** 전항의 계약이행보증금은 별도의 통지나 절차 없이 **위약벌로서 갑에게 귀속**된다. 이는 제 18 조에 따른 손해배상 청구와 별개로 이루어지며, 갑은 계약이행보증금을 손해배상액에 충당하거나 임의로 사용할 수 있다.

③ 제 1 항에 따라 제출된 계약이행보증금 또는 보증보험증권은 본 계약의 이행이 완료되고 계약이 정상 종료된 경우(위약벌로 귀속된 경우 제외) 계약 종료일로부터

14 일 이내에 을에게 반환된다. 다만, 갑은 계약 종료 시점에 을의 채무 불이행으로 인한 손해배상 또는 미정산 금액이 있을 경우 해당 보증금에서 우선 충당하거나 반환을 거절할 수 있다.

제 17 조 (계약의 종료 및 해지)

① 이 계약은 제 3 조의 계약기간이 만료되면 특별한 약정이 없는 한 자동으로 종료된다. 단, 제 3 조에 따른 자동연장 조치가 이루어진 경우에는 연장 기간 종료 시까지 계약이 존속된다.

② 각 당사자는 계약기간 중이라도 상대방에게 2 개월 전까지 서면 통지함으로써 일방적으로 계약을 해지할 수 있다. 단, 을이 계약 해지를 통지하고자 하는 경우 사전에 갑의 서면 동의를 얻어야 하며, 을이 계약을 중도 해지하는 경우 을은 갑에게 최초 연도 연간 용역료의 25%에 해당하는 위약금을 지급하여야 한다. 한편, 갑이 계약을 조기 해지하는 경우에는 을에 대한 별도의 손해배상이나 위약금 없이 계약을 해지할 수 있으며, 이때 을은 계약 해지를 이유로 갑에게 어떠한 비용이나 손해배상을 청구하지 않기로 한다.

③ 을 또는 을의 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우, 갑은 통지 없이 즉시 이 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. 이 경우 계약 해지로 인해 갑은 을에게 아무런 배상 책임을 부담하지 않으며, 필요 시 손해배상을 청구할 수 있다.

1. 건물의 기밀을 누설하거나 갑이 주최하는 행사 운영을 방해하거나 지연시킨 경우
2. 건물 내 문서 또는 물품을 갑의 사전 승인 없이 무단 반출 또는 훼손한 경우
3. **선량한 관리자로서의 주의의무를 위반하여** 갑 또는 제 3 자에게 재산상 손실을 초래하거나 인명피해 등 중대한 사고를 야기한 경우
4. 노사분규로 인해 시설 관리 운영에 지장을 초래한 경우
5. 제 14 조의 금지행위를 위반하여 갑으로부터 시정 요구를 받았음에도 불구하고 이를 즉시 시정하지 아니한 경우
6. 이 계약 및 첨부 과업지시서상의 의무를 위반하거나 불이행한 경우
7. 부도덕한 행위를 하여 갑의 대외 이미지 실추 등 상당한 불이익을 초래한 경우
8. 을이 부도, 지급불능, 거래정지, 영업정지, 면허취소, 파산, 회생 등 상황에 처한 경우
9. **정당한 사유 없이 용역 업무 착수를 지연하거나, 일방적으로 약정 없이 1 개월 이상 용역 제공을 중단한 경우**

10. 기타 을이 본 용역 업무를 지속 수행하기에 현저히 부적당하다고 갑이 인정할 상당한 이유가 발생한 경우

④ 태풍, 홍수 그 밖의 자연재해나 전쟁, 사변, 테러, 전염병의 유행, 급격한 물가 상승 등 **당사자 쌍방의 합리적 통제 범위를 벗어난 사유(불가항력)**로 인해 을이 본 용역 업무를 정상적으로 수행하기 어려운 상황이 발생하거나, 관련 법령의 개폐, 갑의 예산 감소 또는 사업 축소, 갑 조직의 폐지·해산 등의 사유가 발생한 경우, 갑은 을에게 계약 내용의 수정 또는 변경을 서면으로 요청할 수 있다. 을은 갑의 이러한 계약 조건 변경 요청에 대하여 성실히 협의하여야 한다.

⑤ 제 4 항에 따라 갑이 계약 내용의 수정 또는 변경을 요청하였음에도 불구하고 쌍방이 합의에 이르지 못한 경우, 갑은 **이 계약을 해지할 수 있다**. 이때 을은 계약 해지로 인하여 어떠한 보상도 청구할 수 없으며, 제 2 항 단서에 따른 위약금 지급 대상이 되지 아니한다(갑이 불가항력 등을 이유로 해지하는 경우).

⑥ 전항 및 제 2 항, 제 3 항의 규정에 따라 **계약이 종료되거나 해지된 경우에도**, 을은 차기 용역 사업자가 선정되어 인수인계가 완료될 때까지 (최대 3 개월간, 쌍방 합의로 조정 가능) 신의성실의 원칙에 따라 **본 용역 업무를 지속 수행**하여야 한다. 단, 이 기간 중 을의 성실한 협조 의무에도 불구하고 을이 고의적으로 업무를 태만히 하거나 인계인수를 거부하는 경우, 갑은 잔여 용역료 지급을 보류하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

⑦ 을은 계약 종료 또는 해지로 본 용역 업무 수행을 종료하는 경우, **갑으로부터 지급받아 보관 중인 공구, 장비, 자재 등을 목록에 따라 빠짐없이 반납**하여야 한다. 또한 최종 용역료 지급 전에 시설 장비별 인계·인수서 2 부를 작성하여 갑에게 제출하여야 하고, 갑은 최종 인수인계가 완료될 때까지 **을의 소유물 반출을 제한**할 수 있다. 갑은 인수인계 완료를 확인하고 필요 시 **최종 용역료 지급을 인계 완료 시점까지 유보**할 수 있으며, 을은 이에 대해 이의를 제기하지 않는다.

제 18 조 (손해배상)

① **을 또는 을의 업무 수행으로 인하여** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하고 그 결과 용역 대상 시설물, 갑 또는 제 3 자에게 재산상 또는 인적 손해(영업손실 등 포함)를 입힌 경우, 을은 그 손해를 전액 배상하여야 한다.

1. 을이 채용한 근로자와 체결한 근로계약을 위반하거나 노동관계 법령을 준수하지 않아 발생한 경우

2. 을의 근로자의 노무 제공 거부, 파업, 태업 등 노동쟁의 행위로 인한 경우
3. 을 또는 을의 근로자의 고의 또는 과실로 인해 안전사고 등 제반 사고가 발생하였거나, 그로 인해 갑의 건물·시설·비품 또는 입주자·방문자에게 손해를 초래한 경우
4. 갑이 대체 인력을 투입하기 전에 **을이 일방적으로 계약을 파기하거나 인력을 철수함으로써 건물 운영에 차질을 초래한 경우**
5. 을 또는 을의 근로자의 귀책 사유로 인해 외부 기관으로부터 갑에게 과태료·벌금 등이 부과되거나 행정처분이 내려진 경우
6. 을 또는 을의 근로자가 본 계약상의 의무를 위반한 경우

② 을 또는 을의 근로자의 제 1 항 각 호 사유로 인해 갑이 피해 당사자나 제 3 자에게 우선 배상할 의무를 부담하거나 실제 배상한 경우, 갑은 **을에게 지급하여야 할 용역료에서 해당 배상액에 상당하는 금액을 우선 공제(상계)**할 수 있으며, 공제 후 부족액이 있을 때 을은 즉시 갑이 배상한 금액을 변상하여야 한다.

③ 을이 본 용역 수행 과정에서 제 3 자의 권리(특허, 저작권, 영업비밀 등)를 사용하거나 침해한 경우, 그로 인해 발생하는 모든 책임은 을이 단독으로 부담한다. 을은 필요한 경우 해당 권리자로부터 사용 허락을 받아야 하며, 만약 무단 사용으로 문제가 발생하면 을이 모든 법적 책임을 진다.

④ **을이 본 용역 업무 수행 중 관련 법령을 위반하거나 제 3 자의 지적재산권을 침해하여 제 3 자가 갑 또는 갑의 임직원을 상대로 손해배상 청구, 소송, 이의 제기 기타 불이익한 처분 등을 하는 경우**, 을이 자신의 비용으로 이를 해결하고 갑 및 갑의 임직원에게 어떠한 손해도 발생하지 않도록 완전히 면책시켜야 한다. 이때 갑이 부득이 부담한 비용이나 손해가 있다면 을은 이를 배상하여야 한다.

⑤ 을은 본 조에 따른 손해배상과 관련하여 갑이 가입한 보험 등으로 일부 보상이 이루어지더라도, 보험금으로 충당되지 않는 모든 손해를 배상하여야 한다. 또한, 을의 손해배상 책임은 계약 종료 이후에도 해당 사유가 발생한 시점의 계약에 따라 유효하게 존속한다.

제 19 조 (보험 가입)

① 을은 본 계약 체결일부터 15 일 이내에, 본 용역 수행과정에서 발생할 수 있는 각종 사고 및 모든 손해에 대비하여 **배상책임보험**에 가입하여야 한다. 해당 보험은 산업재해보상보험(근로자 재해 보장은 별도 법정보험 처리) 외에, 갑 및 제 3 자의

인적·물적 손해에 대하여 **총 연간 용역료 이상**을 보상할 수 있는 한도를 갖추어야 하며, 구체적인 보험 조건은 갑이 사전에 승인한 것이어야 한다. 을은 보험 가입 사실 증명서를 갑에게 제출하고, 보험증권 사본을 비치하여야 한다.

② 갑이 본 계약에 따라 을에게 손해배상 등 금전 지급을 청구하였으나, 을이 청구일로부터 7 일 이내에 이를 지급하지 않는 경우, 갑은 제 1 항에 따라 제출받은 보험증권을 이용하여 보험회사에 해당 사고에 대한 보험금을 직접 청구할 수 있다. 이때 보험금으로 갑의 손해가 전액 보상되지 않는 경우, 부족액에 대해 을은 갑의 추가 청구에 응하여야 한다.

③ 을은 계약 기간 동안 상기 보험이 지속적으로 유지되도록 보험료를 성실히 납부하여야 하며, 보험 계약이 중도에 실효되거나 담보 범위가 축소되지 않도록 관리하여야 한다. 만약 보험이 중도에 해지되거나 보장 범위가 계약상 요건에 미달하게 될 경우 이는 중대한 계약 위반으로 간주하며, 갑은 즉시 계약을 해지할 수 있고 을은 계약 해지로 인한 손해를 배상하여야 한다.

④ 을이 제 1 항에 따른 보험 가입 및 증명서 제출 의무를 이행하지 않을 경우, 갑은 필요 시 **을을 대신하여 보험에 가입**하고 그 비용을 을에게 청구할 수 있다. 이때 을은 갑의 보험 가입 비용 및 부대비용을 즉시 지급하여야 하며, 갑은 해당 금액을 **을에게 지급할 용역료에서 공제**할 수 있다. 이 조치는 을의 보험 가입 의무 위반에 대한 보완 조치일 뿐이며, 을의 계약 위반 사실 자체가 면제되지 않는다.

제 20 조 (지위 및 권리의 양도 제한)

① 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 지위나 본 계약으로부터 발생하는 권리·의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도하거나 담보로 제공하는 등 일체의 처분 행위를 할 수 없다.

② 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 용역 업무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 **재위탁하거나 하도급**을 주어서는 아니 된다. 갑의 동의 없이 하도급을 주거나 외주 처리를 한 사실이 발견될 경우, 그로 인해 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 을에게 있다.

③ 을이 본 조를 위반하여 계약상의 지위를 양도하거나 하도급을 시행한 경우, 갑은 **사전 통보 없이 즉시 본 계약을 해지**할 수 있으며, 이로 인해 갑에 손해가 발생한 경우 을은 그 손해를 배상하여야 한다.

제 21 조 (노사분규 발생 시 조치)

- ① 을은 근로자의 파업, 태업 등 **노동쟁의 행위가 발생하지 않도록 예방** 조치를 강구하여야 하며, 노사분규의 우려가 있거나 노동쟁의 발생 신고가 접수되는 등 징후가 있을 때에는 즉시 갑에게 통보하고 갑의 업무 수행에 지장이 없도록 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ② 노사분규 등으로 인해 긴급히 인력 대체가 필요한 경우, **갑은 갑 소속 직원이나 제 3 자로 하여금 을의 업무를 대행하게 할 수 있으며 을은 이에 따른 제반 비용을 전액 부담**하여야 한다. (예: 파업 등으로 청소 인력이 공백일 때 갑이 자체 인력을 투입하거나 외주용역을 급히 투입하는 경우, 그 비용은 모두 을이 부담)
- ③ 갑은 을에게 지급할 용역료에서 **제 2 항에 따라 을이 부담해야 할 비용을 공제**할 수 있다. 공제 후에도 부족액이 있을 경우 갑은 이를 별도로 청구할 수 있고, 을은 즉시 변제하여야 한다.
- ④ 을은 노사분규 예방을 위해 갑이 필요하다고 요청하는 합리적인 조치를 사전에 이행하여야 하며, 이를 소홀히 하여 노사분규가 발생하면 을은 그로 인한 갑의 손해를 배상하여야 한다.

제 22 조 (업무 지시 및 통지)

- ① 양 당사자 간의 통지·신청·요구·승인 등 모든 의사 표시(이하 "통지 등")는 **서면으로 이루어져야 효력이 있다**. 구두로 이루어진 통지 등은 지체 없이 문서로 보완되어야 하며, 문서로 확인되기 전까지 법적 효력을 주장할 수 없다. 각종 통지 등의 송달 장소는 아래에 기재된 주소지로 하며, 주소가 변경된 경우 해당 당사자는 즉시 상대방에게 새로운 주소를 서면으로 통지하여야 한다.

•

- a. 갑의 주소: 광주광역시 ○○구 ○○동 ○번지 한국방송광고공사
광주지사 7 층

•

- a. 을의 주소: (을의 사업장 주소 기재)

- ② 통지 등의 효력 발생 시점은 특별한 규정이 없는 한 **상대방에게 그 통지 등이 도달한 때**로 한다. 다만, 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생한다.

③ **갑의 구두 지시사항 중 통상적이거나 경미·긴급한 사항**은 육하원칙에 따라 을의 근무일지 등에 기재한 후 갑의 확인을 받음으로써 서면 통지를 갈음할 수 있다. 통상적 사항 및 경미·긴급한 사항의 구체적인 범위는 갑이 정한다. 을은 구두 지시라 하더라도 갑이 요청하는 경우 이를 즉시 이행하여야 하며, 사후에 문서로 확인받지 못했더라도 우선 지시에 따라 조치를 취하고 추후 문서로 기록·확인하여야 한다. 을이 구두 지시를 이행하지 않아 발생한 문제에 대해서는 을이 책임을 진다.

제 23 조 (기타 준수 사항 및 부속 합의)

① 계약기간을 제외한 계약 내용의 변경이 필요한 경우, 양 당사자는 상호 서면 합의에 의해 언제든지 본 계약의 내용을 변경할 수 있다. 단, 변경 합의가 성립하기 전까지는 본 계약의 기존 내용이 유효하게 적용된다.

② 을이 본 계약 이행을 위하여 갑에게 제출하거나 용역 수행 과정에서 작성한 **각종 도면, 문서, 지침서 등 일체의 서류는 갑의 소유로 한다.** 을은 계약 기간 중 해당 서류 원본이나 사본을 갑의 요청 없이 외부로 반출하거나 다른 용도로 사용해서는 안 된다. 계약 종료 시 을은 해당 서류를 모두 갑에게 반환하거나 갑의 지시에 따라 폐기하여야 한다.

③ 을은 **청렴계약 이행을 위한 서약 및 특수 조건**에 서명함으로써, 향후 일정 기간 동안 부정행위 발생 시 갑으로부터 입찰 참가 자격 제한 등의 불이익 처분을 받을 수 있음에 동의한다. (※ 청렴 계약 이행 서약서는 본 계약의 부속 서류로 간주된다.)

④ **본 계약서와 과업지시서**는 상호 보완적인 효력을 가진다. 본 계약서는 양 당사자의 모든 합의를 반영한 것으로, **계약 체결 이전 당사자 간에 주고받은 어떠한 구두 또는 서면 합의 내용이 본 계약서 내용과 상충되는 경우에는** 당사자 간 협의하여 그 적용 여부를 결정한다. (※ 본 항은 통상의 "계약서 내용 우선" 조항과 달리, 사전에 문서로 확인된 합의사항은 계약서에 없더라도 유효함을 규정하여 참고 혼선을 야기할 수 있으므로 주의가 필요하다.) 즉, 본 계약서에 명시되지 않았지만 당사자 간 별도로 서면 합의된 사항은 이 계약의 일부로 간주되며, 다만 그 내용이 계약서 조항과 충돌할 경우 쌍방은 협의를 거쳐 어느 쪽을 우선 적용할지 결정하도록 한다.

제 24 조 (계약의 해석 및 분쟁 해결)

- ① 이 계약서의 조항 또는 첨부 문서(과업지시서 등)의 해석에 관하여 당사자 사이에 이견이 있을 때에는 **상호 합의에 의해 정하며**, 합의가 이루어지지 않을 경우 **을은 갑의 해석에 따르기로 한다**. 을은 갑의 이러한 해석에 대하여 향후 다투지 않을 것을 확약한다.
- ② 이 계약서에 명시되지 않은 사항은 갑의 내부 규정(건물 운영관리규정 등)과 일반적인 용역 관련 법령 및 행정규칙을 준용한다. 계약 체결 이후 제정된 갑의 관련 내부규정이 있는 경우 을은 이를 따른다.
- ③ 이 계약으로부터 발생하는 분쟁에 대해서 당사자들은 **원만한 해결을 위해 노력**하며, 협의로 해결되지 아니하는 경우 용역 대상물 소재지(광주광역시) 관할 법원을 **제 1 심의 전속적 합의관할법원**으로 한다. 을은 관할법원 선택에 대하여 이의를 제기하지 않으며, 분쟁 해결 중에도 용역 업무 수행을 중단해서는 아니 된다.
- ④ **양 당사자는 본 계약과 관련하여 집단소송 또는 다수 당사자의 공동 소송을 제기하거나 참여하지 않기로 명시적으로 합의한다**. 모든 분쟁은 갑과 을 개별 간의 1 대 1 소송으로만 해결하며, 제 3 자가 개입된 집단적 분쟁 절차는 허용되지 않는다.
- ⑤ 분쟁 해결 과정에서 **패소한 당사자는 상대방의 소송비용과 변호사 보수를 전액 부담**한다. 또한 을은 가처분 신청 등 어떠한 형태로든 분쟁을 이유로 용역 제공을 방해하거나 중단하지 않기로 한다.

제 2 장 시설관리 용역분야

제 25 조 (시설관리 장비의 확보 및 유지관리)

- ① 본 용역 수행에 필요한 장비 중 갑이 보유한 장비는 갑이 을에게 무상으로 대여하며, **갑이 보유하지 않은 장비는 을이 자체적으로 구비하여** 용역 수행에 지장이 없도록 해야 한다.
- ② 갑의 요청이 있는 경우, 을은 용역 수행에 지장이 없는 범위 내에서 갑 또는 갑이 지정하는 자가 을이 보유한 장비를 무상으로 사용할 수 있도록 제공하여야 한다.
- ③ 을이 구비한 시설관리 장비를 수리 또는 교체를 위해 건물 외부로 반출하고자 할 때에는 **반드시 갑의 사전 서면 승인을 받아야 한다**.

④ 갑이 시설관리 용역 수행상 필요하다고 추가로 요청하는 장비는 을의 부담으로 이를 신속히 확보하여야 하며, 을은 시설관리 장비의 관리 및 보관 책임을 전적으로 부담한다. (을은 추가 장비 마련을 위한 비용을 별도로 청구하지 못한다.)

⑤ 건물 시설의 일반적 유지보수를 위한 소모성 수선은 을이 집행하고 그 비용을 을이 부담한다. 다만, **시설 보수가 갑의 자산 가치에 중대한 영향을 미칠 정도로 규모가 큰 수선의 경우에는** 갑과 협의하여 필요한 경우 갑이 부담하거나 갑이 직접 집행할 수 있다. (※ 단, 과업지시서에서 정한 세부 기준에 따라 일부 대규모 수선이라 하더라도 을이 부담하여야 할 수 있다.) 시설 유지·보수의 범위 및 비용 부담에 대한 구체적인 사항은 과업지시서에서 정한다.

제 26 조 (시설 부속품 및 자재의 공급과 사용)

① 건물 내 각종 시설물의 운전·관리·유지·보수 등에 소요되는 **부속품 또는 자재는 갑이 공급**한다. 단, 시설 운영 및 유지에 사용되는 공구, 작업장갑, 세제, 걸레 등 일반 소모품은 **을이 자체 부담으로 조달**한다.

② 갑이 보유하지 않은 부속품 또는 자재로서 긴급하거나 부득이한 경우, 을은 신속히 해당 물품을 구매하여 시설 운영에 공백이 없도록 조치한다. 이 경우 을이 조달한 부속품 및 자재는 사용 전에 갑의 검사를 받아야 하며, 갑은 이에 대한 물품 대금을 을에게 지급한다. **다만, 갑의 사전 서면 승인 없이 을이 임의로 구입한 부속품 및 자재에 대해서는 갑이 그 비용을 지급하지 않을 수 있다.**

③ 갑이 공급한 부속품 및 자재는 갑이 지정한 목적 외에는 사용할 수 없으며, 사용 후 잔여 자재가 발생한 경우 을은 이를 즉시 갑에게 반납하여야 한다.

④ 을은 용역 수행 시 건물 설비의 기능을 정상적으로 유지시키고 수명을 최대한 연장할 수 있도록 **적정한 자재를 사용**하며, 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여야 한다. 부적정하거나 불량 자재 사용으로 추가 손해나 문제가 발생하면, 그 책임은 전적으로 을에게 있다.

제 27 조 (시설 유지·보수 책임)

① 을은 건물 내 모든 시설을 항상 완전한 상태로 유지하기 위하여 필요한 최선의 예방 조치를 취하여야 한다. 일상 점검, 주기적 정밀 점검 등을 통해 고장이나 이상을 사전에 발견하고 조치하는 등 적극적인 유지관리 의무를 다하여야 한다.

② **을은 갑의 사전 서면 승인을 받은 시설점검계획**에 따라 건물 내 모든 시설에 대한 일일, 주간, 월간, 연간 점검을 실시하여야 하며, 그 결과를 일지 및 점검 대장에 기록·보관하여야 한다. 갑이 요청하는 경우 해당 기록을 제출하여야 한다.

③ 을이 특정 시설의 보수 또는 점검을 위하여 다른 시설물을 일시 손괴할 필요가 있을 경우(예: 벽체나 바닥을 뜯는 등) 사전에 갑의 서면 승인을 얻어야 하며, 보수 또는 점검 완료 후에는 지체 없이 갑으로부터 필요한 자재를 지급받아 손괴한 부분을 원상 복구하여야 한다. 단, **을의 고의 또는 과실로** 손괴의 정도가 사전에 승인받은 범위를 초과한 경우에는 을의 부담으로 이를 원상 복구하여야 한다.

④ **대규모 수선이나 증설·개조** 등을 위하여 외주 발주가 불가피한 경우, 갑이 해당 보수·정비 작업을 일괄 시행한다. 이 경우 을은 기술 협조 등의 방식으로 적극 협력하여야 한다. 한편, **통상적인 경미한 보수나 도장 작업** 등은 갑으로부터 자재를 지급받아 을이 직접 시행한다. (통상적인 보수와 외주 발주 여부에 대한 판단 기준은 갑이 정한다.)

제 28 조 (추가 공사 협조 및 하자 조치)

① 을은 건물 내에서 시행되는 보완 공사 또는 보수 공사에 대하여 갑의 요구가 있으면 필요한 기술 인력을 투입하여 **갑의 공사 감독에 적극 협조**하여야 한다. 추가 공사 진행 시 을은 작업장 안전 관리, 출입 통제 등에서 갑을 지원하며, 완공과 동시에 해당 시설을 인계받아 정상 운영될 수 있도록 조치한다. 이때 을은 이러한 추가 공사 협조에 대해 별도의 비용을 청구할 수 없다.

② 을은 **하자보증기간 내** 건물 및 시설물의 하자 여부를 상시 점검하여야 하며, 하자를 발견한 경우 **지체 없이 갑에게 보고**하여야 한다. 다만, 즉각적인 응급 조치가 필요한 경우 우선 조치한 후 곧바로 갑에게 그 내용을 통보한다. 갑은 해당 하자 통보를 받은 후 적절한 보수 계획을 수립하며, 을은 하자 보수 진행 시 기술적 지원을 제공한다. 을이 하자를 알고도 보고를 지연하거나 응급 조치를 취하지 않아 피해가 확대된 경우 그에 따른 모든 책임은 을에게 있다.

제 3 장 경비 및 주차관리 용역분야

제 29 조 (경비 용품 등의 확보)

- ① 을은 경비 및 주차 관리 업무 수행에 필요한 **경비 장비 및 용품**을 자체적으로 구비하여 용역 수행에 차질이 없도록 하여야 한다. (예: 무전기, 순찰장비, 교통정리 용품 등)
- ② 을이 본 용역 수행을 위해 구비한 장비나 용품을 수리 또는 교체 목적으로 건물 외부로 반출하고자 할 때에는 반드시 갑의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
- ③ 갑은 을이 구비한 용품에 대하여 수시로 검사할 수 있으며, 검사 결과 수리를 요하거나 경비 업무 수행에 부적합하다고 판단될 경우 **을에게 해당 용품의 수리 또는 교체를 요구**할 수 있다. 이 경우 을은 자신의 비용으로 즉시 이를 수리하거나 교체하여야 한다. (을이 불량 또는 노후 장비를 사용하여 경비 업무에 지장을 초래한 경우 그로 인한 손해는 을이 부담한다.)

제 30 조 (경비 근로자에 대한 교육)

- ① 을은 소속 경비 근로자들에 대하여 **경비업법 등 관련 법령이 정한 법정 교육**(신규 채용 시 및 정기 직무교육 등)을 실시하고, **친절교육을 월 1 회 이상** 정기적으로 시행하여 그 결과를 갑에게 보고하여야 한다. 직무교육 내용에는 비상시 대응 요령, 서비스 마인드 함양 등이 포함되어야 한다.
- ② 갑은 필요 시 을의 근로자를 대상으로 **고객 응대 친절교육 및 건물 안내에 필요한 소양 교육**을 실시할 수 있다. 이 경우 교육 내용과 방법 등에 대해서는 사전에 을과 협의하여 시행한다. (교육에 소요되는 비용은 특별한 정함이 없으면 갑이 부담한다.)

제 31 조 (경비 관련 문서의 비치)

을은 경비 및 주차관리 등의 업무 수행을 위하여 **순찰 노선도, 비상 연락망 등 관련 문서**를 항상 보기 쉬운 장소에 비치하여야 한다. 또한 근로자들이 해당 문서를 숙지하도록 교육하고, 문서에 따른 순찰 및 점검을 누락 없이 수행해야 한다.

만약 관련 문서를 비치하지 않거나 이를 준수하지 않아 사고가 발생한 경우, **그로 인한 책임은 을에게 있으며 을은 발생한 손해를 배상**하여야 한다.

제 4 장 환경 및 위생관리·조경관리 용역분야

제 32 조 (장비 확보 및 유지관리)

- ① 을은 본 용역 수행을 위하여 필요한 **청소 장비, 위생 관리 장비 및 조경 관리 장비**와 인력을 충분히 확보하여, 용역 업무 수행에 지장이 없도록 해야 한다.

② 갑은 을이 본 용역 수행을 위하여 구비한 장비에 대하여 수시로 검사할 수 있으며, 검사 결과 수리를 요하거나 용역 업무 수행에 부적합하다고 판단될 경우 **을에게 해당 장비의 수리 또는 교체를 요구할 수 있다.** 이 경우 을은 자신의 비용으로 즉시 이를 수리하거나 교체하여야 한다.

③ 을이 본 용역 수행상 필요하다고 판단하여 갑의 사전 서면 승인을 받아 추가로 요청하는 장비는 **갑의 부담으로 이를 신속히 확보**하며, 을은 해당 장비에 대한 관리 및 보관 책임을 부담한다. (단, 갑은 예산 사정 등을 고려하여 추가 장비 구입 요청을 승인하지 않을 수 있으며, **이 경우에도 을은 자체 비용으로 대안을 마련하여 용역 수행을 계속하여야 한다.**)

④ 을이 갑으로부터 본 용역 수행에 필요한 장비를 인수받았을 때에는 **장비 관리대장**을 작성하여 갑에게 제출하고, 을의 관리 책임자가 서명·날인한다. 인수받은 장비나 물품을 분실 또는 훼손한 경우 을은 즉시 동일한 사양으로 보충하거나 원상 복구하여야 하며, 원상 복구가 불가능한 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

(부칙 및 첨부)

1. **첨부 문서:** 본 계약에는 다음의 첨부 문서를 포함한다. 첨부 문서는 본 계약의 일부로 간주되며, 본 계약 조항과 동등한 효력을 가진다.
2. 별첨 1: 과업지시서 (시설종합관리 용역 세부 업무 지시사항) 1 부
3. 별첨 2: 시설/비품 인계·인수서 1 부 (시설 현황 및 비품 명세 포함)
4. 별첨 3: 청렴계약 이행 특수조건 합의서 1 부
5. **계약문서의 우선순위:** 본 계약서 본문과 첨부 문서 간에 해석상 상충되는 내용이 있을 경우, 제 23 조 제 4 항의 규정에 따른다. (당사자 협의 및 필요 시 갑의 해석 우선) 다만, 청렴계약 이행 특수조건에 위반되는 행위가 발생한 경우 그 특수조건에 따른 제재를 별도로 적용할 수 있다.
6. **기타 사항:** 본 계약에 명시되지 않은 사항이나 당사자 간 추가로 합의가 필요한 사항은 관계 법령 및 상관례에 따르며, 필요시 별도의 서면 합의를 통해 보완한다. 갑과 을은 서로 협력하여 계약 목적 달성에 노력하고, 신의성실의 원칙에 따라 계약을 이행한다.

2011 년 2 월 __일

발주처(갑): 한국방송광고공사 광주지사

주소: 광주광역시 ____구 ____동 ____-__

대표자: 한국방송광고공사 사장 **양 휘 부** (인)

(계약담당: 광주지사장 **국 승 일**)

계약상대자(을): **_____주식회사**

주소: _____

대표이사: **_____** (인)